

El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado 'PROTOCOLIZACION PROMESA DE COMPRAVENTA' es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha 24-08-2026 bajo el Repertorio 19249.

Firmado electrónicamente por JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Titular de la Notaria Juan Ricardo San Martin Urrejola de Santiago, a las 17:42 horas del día de hoy.

Santiago, 24 de agosto de 2026

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada, conforme a la Ley N°19.799 y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006. **Verifique en www.cbrchile.cl y/o www.notariasanmartin.cl con el código:**
202634364

J. RICARDO SAN MARTIN URREJOLA
NOTARIA Nº 43
Huérfanos 835, Piso 18 Santiago.

REPERTORIO Nº 19.249-2026

PROT. Nº 10943

M.S.I.N

34364

PROTOCOLIZACION PROMESA DE COMPRAVENTA

RUBEN ALEJANDRO ZAVALA MUÑOZ

A

URBANIZA S.A.

"CONDOMINIO RUKAN VI"

COMECIALMENTE RUKAN VII

En Santiago de Chile, a veinticuatro de agosto del año dos mil veintiséis, ante mí, **JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA**, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, comparece: Doña **NATALY VALENZUELA MIRANDA**, chilena, casada, empleada, cédula de identidad número dieciséis millones ciento noventa y dos mil novecientos sesenta y cinco guión cuatro, domiciliada en este oficio, la compareciente mayor de edad quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: Que viene a protocolizar a solicitud de **URBANIZA S.A.**, lo siguiente: **PROMESA DE COMPRAVENTA DE RUBEN ALEJANDRO ZAVALA MUÑOZ a URBANIZA S.A., "CONDOMINIO RUKAN VI"**, documento que consta de **ocho** hojas, la que dejo agregada al final de mis Registros de Instrumentos Públicos bajo el número **diez mil novecientos cuarenta y tres**. En comprobante y previa lectura, firma la compareciente con el Notario que autoriza. Se da copia.

DOY FE.

NATALY VALENZUELA MIRANDA



MSOTO-202634364

Código de Verificación: 202634364

Rep N° : 19.248.
Prot. N° : 10.943
Fecha N° : 24 Agosto 2026
343 614

PROMESA DE COMPRAVENTA
RUBEN ALEJANDRO ZAVALA MUÑOZ

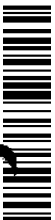
A

URBANIZA S.A.

"CONDominio RUKAN VI"
COMERCIALMENTE RUKAN VII

En Santiago, a, **05 de julio de 2026**, entre: **RUBEN ALEJANDRO ZAVALA MUÑOZ, CHILENA, SOLTERO, PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN FÍSICA**, cédula nacional de identidad número **13.661.830-K**, con domicilio en calle **FUERTE VENTURA 551**, comuna de **QUILICURA**, de paso en esta, por una parte, como promitente compradora y, por la otra, como promitente vendedora, la sociedad **URBANIZA S.A.**, sociedad de objeto inmobiliario, rol único tributario número noventa y nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento diez guion k, representada por don **CRISTIÁN ANDRÉS BARAHONA FLORES**, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad número seis millones quinientos dieciocho mil ciento treinta guion cuatro, y por don **ROBERTO ANDRÉS BARRERA LÓPEZ**, chileno, casado y totalmente separado de bienes, contador público y auditor, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y cuatro guion dos, todos con domicilio en Avenida Presidente Riesco número cinco mil setecientos once, Oficina novecientos uno-novecientos dos, Piso nueve, Las Condes, Santiago, se ha convenido en el siguiente contrato de promesa de compraventa:

PRIMERO: La sociedad **URBANIZA S.A.** es dueña del lote A-Uno del plano de fusión y subdivisión respectivo, de la Comuna de Colina, Región Metropolitana, ubicado en el norte del predio, formado por el polígono V uno, V dos, B, B uno, A uno, A, V uno, que deslinda: **NORTE**, en Tramo V uno – V dos, de cuatrocientos noventa y cinco coma veinticuatro metros con otros propietarios; **SUR**, en tramo A – A uno de seiscientos treinta y uno coma sesenta y tres metros y en tramo A uno – B uno de cincuenta y uno coma cuarenta y cinco metros con lote A tres del mismo plano de subdivisión y en tramo B uno – B de cien coma cincuenta y ocho metros con lote A dos del mismo plano de subdivisión; **ORIENTE**, en tramo V dos – B de trescientos cincuenta y seis coma ochenta y dos metros con otros propietarios; **PONIENTE**, en tramo A – V uno de cuatrocientos veinticinco coma sesenta y siete con Autopista Los Libertadores. Lo adquirió por tradición, sirviendo de título traslativo de dominio la compra que efectuara a la sociedad **ASESORÍAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LIMITADA**, a la sociedad **BODEGAS DEL NORTE S.A.**, a la sociedad **COMERCIAL MARCHIHUE S.A.**, a la sociedad **INMOBILIARIA SANTOÑA LIMITADA** y a la sociedad **INVERSIONES SAN JULIO LIMITADA**, según escritura pública de fecha cuatro de julio del año dos mil trece,



otorgada en la notaría de Santiago, de don Eduardo Avello Concha, título inscrito a fojas 51.809 número 78.410 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013. **FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN DE LOS INMUEBLES:** El Lote A-Uno, antes individualizado, fue objeto de subdivisión según consta de la resolución número 59 de fecha 5 de junio de 2014, la que junto al plano fueron archivados en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo el número 49.206 del año 2014, dando origen a los lotes A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007, A008, A009, A010 y **A011**. A su turno, mediante resolución número 92 de 24 de noviembre de 2015, otorgada por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Colina, se aprobó la subdivisión del Lote A011, dando origen al **Lote A011-A** y al Lote A011-B, la resolución de subdivisión junto a su correspondiente plano fueron archivados bajo el número 49.206-A el 7 de diciembre de 2015 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Específicamente, el **Lote A011-A** se encuentra encerrado en el polígono 37-38-39-40-41-42-43-35-36-V2-B'-37'-37 con una superficie de 23.838,32 metros cuadrados y tiene los siguientes deslindes especiales: **Norte**, en tramo 36-V2 de 151,90 metros con otros propietarios y en tramo 40-41 de 64,85 metros con Lote A010; **Norponiente**, en tramo 39-40 de 6,06 metros con Lote A010; **Sur**, en tramo 35-43 de 107,32 metros con Lote A010 y en tramo 37'-B' de 102,64 metros con Lote A011-B; **Surponiente**, en línea curva tramo 42-43 de 27,83 metros con Lote A010 y en ochavo tramo 37-37' de 6 metros con Lote A011-B; **Oriente**, en tramo V2-B' de 345,58 metros con otros propietarios; **Poniente**, en tramo 35.36 de 31,22 metros con Lote A009, en tramo 41-42 de 148,81 metros y en tramo 38-39 de 91,68 metros ambos con Lote A010.

SEGUNDO: En el **Lote A011-A, URBANIZA S.A.** ha desarrollado una urbanización y se encuentra construyendo el Condominio de viviendas denominado "**CONDOMINIO RUKAN VI**", con acceso principal por Avenida Rukan sin número, comuna de Colina, destinado a habitación y que se compone de unidades independientes, que podrán ser transferidas conjunta o separadamente. El "**CONDOMINIO RUKAN VI**", es un **condominio tipo A**, que comprende **48** viviendas, a las que se les asignará individualmente el uso y goce exclusivo de las áreas o sitios en donde éstas se encuentran emplazadas, y que se describirán en los respectivos planos de copropiedad inmobiliaria y en el Reglamento de Copropiedad. Asimismo, dentro de las superficies de uso y goce exclusivo que se asignaran a cada vivienda se consideran áreas exclusivas para estacionamientos, las que también serán descritas en los planos de Copropiedad Inmobiliaria.

Se deja constancia que en el Lote A006 donde se emplaza el condominio denominado RUKAN I -contiguo al condominio RUKAN VI- se encuentra ubicada la portería destinada al control de acceso y seguridad del barrio y bienes dados en uso común.

El Permiso de Edificación correspondiente, es el número **431-2020** de fecha **17 de diciembre de 2020**, otorgado por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Colina.

El "**CONDOMINIO RUKAN VI**" forma parte de un Conjunto Habitacional que se denomina "**BARRIO LOS JARDINES**", y que se compone y formará por éste y por los condominios o loteos que se ejecuten o hayan ejecutado en los lotes inmediatamente contiguos denominados A006, A007, A008, A009 y A010, todos provenientes del loteo que dio origen también al **Lote A011-A**. Todos los condominios o loteos que se ejecuten compartirán entre ellos un acceso común, con el Lote A006 y una vialidad interior, así como paseos peatonales, plazas, áreas verdes, equipamiento y todas las redes e instalaciones de servicios básicos que benefician al proyecto "**BARRIO LOS JARDINES**", tales como, red de aguas lluvia, red de agua potable, red eléctrica subterránea, red de corrientes débiles,



red de gas, red de alcantarillado y demás servicios que el proyecto requiera, entre otros bienes de uso común para todos los condominios que componen el Barrio.

En razón de lo expuesto, con el objeto de establecer las bases para la administración común de los condominios o loteos que conformarán el Barrio, regular los derechos y obligaciones de los propietarios, el régimen de administración de los bienes y servicios de uso común o compartido, y la concurrencia al pago de los gastos comunes del Barrio, entre otros, es que se dictó un Reglamento General por escritura pública de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, otorgada en Santiago en la Notaría de don Eduardo Avello Concha, e inscrito a fojas cincuenta mil doscientos diez número cincuenta y seis mil cuarenta Año dos mil dieciséis. Esta regulación general y administración conjunta, tendrá fuerza obligatoria para toda persona natural o jurídica que adquiera a cualquier título uno o más Unidades o derechos del **"CONDominio RUKAN VI"** o de los Condominios o desarrollos que se ejecuten en los lotes contiguos y que participen de la infraestructura y servicios de este Barrio, sin perjuicio de los Reglamentos de Copropiedad y regulaciones particulares de cada condominio o desarrollo, los que constarán en los Reglamentos que libremente dictará la promitente vendedora o quien la pudiere suceder en el dominio.

Los Lotes A006, A007, A008, A009 y A010 donde se emplazan los Condominios RUKAN I, RUKAN II, RUKAN III, RUKAN IV y RUKAN V, respectivamente, están afectados por **servidumbres** para dotar de servicios, áreas de circulaciones, tránsito, agua, gas, alcantarillado, electricidad, tv cable, internet y demás servicios que se requirieran a los condominios y loteos que serán parte del Barrios Los Jardines, tal como lo es el **CONDominio RUKAN VI**.

Similares servidumbres se constituirán sobre el Lote A010, en beneficio de los predios restantes del Loteo.

TERCERO: Por el presente instrumento, **URBANIZA S.A.** promete vender, ceder y transferir a **RUBEN ALEJANDRO ZAVALA MUÑOZ** quien promete comprar, adquirir, aceptar y recibir para sí la vivienda número **279** del **CONDominio RUKAN VI, COMERCIALMENTE RUKAN VII** ubicado en Avenida Rukan sin número, comuna de Colina, ya individualizado precedentemente. Se asignarán a la vivienda objeto de este contrato los derechos de uso y goce exclusivo sobre el polígono **279**, los que se entenderán incluidos en la compraventa. Se comprenderán en la venta prometida los derechos sobre los bienes comunes del Condominio en la forma y proporción establecida en la Ley número diecinueve mil quinientos treinta y siete y en el Reglamento de Copropiedad del Condominio.

CUARTO: El precio de la compraventa prometida es la suma equivalente en pesos del día de su pago efectivo de **10.223,00** Unidades de Fomento, que el promitente comprador pagará a la promitente vendedora de la siguiente manera:

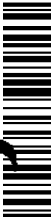
A) Pagado con anterioridad, por concepto de reserva, la cantidad 40,00 UF, Unidades de Fomento.

b) A la promesa (hoy) : 982,70 UF , que cancela de la siguiente forma:

- Con **944.93 UF** Con pago electrónico según el siguiente detalle.

Cuotas Pie Contado Promesa

MEDIO DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO UF
	2026-07-05	944,93 UF



Con **37,77 UF** Con pago electrónico en cuotas mensuales y sucesivas en UF, según el siguiente detalle:

Cuotas Financiamiento Propio

MEDIO DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO UF
PAC Toku	2026-07-05	37,77 UF

c) Con **1.022,30UF** que pagara contado a la suscripción del contrato de compraventa.

d) El saldo, equivalente a **8.178,00** unidades de fomento, al suscribirse el contrato de compraventa definitivo, con recursos propios o provenientes de un crédito hipotecario, cuya obtención y tramitación es de exclusiva responsabilidad y riesgo del promitente comprador.

El precio de la compraventa prometida incluye el Impuesto al Valor Agregado que grava la operación. Por consiguiente, determinado el monto de este impuesto, se consignará en la factura correspondiente, ajustándose al monto total que deberá pagar el Comprador, el que, en ningún caso, podrá ser superior al precio indicado en el párrafo primero de esta cláusula. Junto al pago del saldo de precio, se liquidarán las eventuales diferencias que se produzcan entre el precio y cuotas pactadas en unidades de fomento y los abonos en pesos efectivamente efectuados, debido a que las cuotas pactadas se hacen en base a unidades de fomento **proyectadas**, al no disponer de la variación del IPC real futuro, obligándose la promitente compradora a pagar dicha eventual diferencia, al contado junto al pago del saldo de precio, en caso que la diferencia sea a favor de la inmobiliaria, y obligándose la promitente vendedora a devolver la diferencia o descontar de los pagos por percibir, en el caso que esta diferencia sea a favor del promitente comprador.

Se deja constancia que la obtención del crédito hipotecario, cuya obtención y tramitación, en todo caso, es de exclusiva responsabilidad del promitente comprador, si los hubiera, no será condición para el otorgamiento del contrato de compraventa ni para el pago íntegro, exacto y oportuno del saldo del precio. Asimismo, en el evento de optarse por financiamiento bancario, se deja expresa constancia que cualquiera diferencia que resulte entre el préstamo obtenido, ya sea por liquidación de letras hipotecarias o por cualquier otra causa, serán de cargo o beneficio exclusivo del Promitente Comprador.

QUINTA: Plazo. La escritura que contenga el contrato de compraventa se otorgará y se deberá firmar por todas las partes que deban intervenir dentro de un plazo no superior a 45 días corridos contados desde la fecha de firma de esta promesa de compraventa.

SEXTO: Las partes convienen que, si al momento de suscribirse el contrato prometido permanece impaga o por vencer alguna parte del precio, ella se entenderá exigible y vencida, y deberá pagarse al contado junto a la suscripción del contrato prometido.



En caso del promitente comprador deje de cumplir una o más de las obligaciones que asume por este instrumento, en especial que, si no cumpliera con su obligación de suscribir el contrato de compraventa prometido dentro del plazo convenido, o no pagare oportunamente el total del precio antes indicado a los vencimientos señalados, el presente contrato se resolverá "ipso facto" inmediatamente. Para que opere esta resolución, bastará el requerimiento escrito que haga la promitente vendedora en tal sentido al promitente comprador, mediante carta certificada, despachada al domicilio designado en este contrato, sin necesidad de nueva notificación o gestión alguna. En este evento, el promitente comprador pagará a la promitente vendedora la suma equivalente al 10% del precio de la compraventa prometida a título de indemnización de perjuicios, que las partes avalúan en forma anticipada, como multa por este incumplimiento. Asimismo, las partes pactan expresamente que en caso de que el promitente comprador no cumpla con su obligación de celebrar la compraventa dentro del plazo señalado en la cláusula precedente pagará una multa de 1 Unidades de Fomento por cada día de atraso en la suscripción del contrato prometido. La promitente vendedora queda desde ya autorizada para deducir, de las sumas que hubiere recibido a cuenta del precio de la compraventa prometida, el equivalente a las multas pactadas, debiendo restituir o bien poner a disposición del promitente comprador la diferencia, debidamente reajustada y sin intereses dentro de un plazo no superior a treinta días. Producida la resolución de la presente promesa, la promitente vendedora quedará habilitada en forma inmediata para disponer libremente de los inmuebles objeto del presente contrato, sin ningún tipo de restricción, renunciando la promitente compradora de manera anticipada a todas las acciones, reclamaciones o derechos que pudieren corresponderle.

Si, por el contrario, el contrato prometido dejare de suscribirse por un hecho o culpa de la promitente vendedora, el presente contrato se resolverá "ipso facto" inmediatamente, y ésta deberá restituir a la promitente compradora las sumas que hubiere recibido a cuenta del precio de la compraventa, debidamente reajustadas.

SÉPTIMO: Los inmuebles se venderán como cuerpos ciertos, libres de todo gravamen, prohibición, embargo o litigio pendiente, respondiendo la vendedora del saneamiento conforme a la ley. Se exceptuará únicamente el gravamen correspondiente al Reglamento de Copropiedad del Condominio y al Reglamento general del Barrio Los Jardines, los que se individualizan en la cláusula siguiente, los demás que fuesen necesarios constituir para dotar de servicios y suministros al Condominio y las servidumbres y servicios descritas en la cláusula segunda y aquellos que pudieren corresponder a préstamos que el promitente comprador eventualmente solicitare de Bancos o Instituciones financieras para pagar el precio de la compraventa. Lo anterior es sin perjuicio de la concurrencia de terceros a la suscripción del contrato prometido alzando y cancelando los eventuales gravámenes o prohibiciones que afecten a los bienes objeto de este contrato.

OCTAVO: Se deja constancia que la promitente vendedora dictará libre y oportunamente el Reglamento de Copropiedad del proyecto en conformidad a las disposiciones de la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete sobre Copropiedad Inmobiliaria y de su reglamento. En tanto, el Reglamento General del Barrio Los Jardines por el cual deberá regirse aquel, consta de escritura pública de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, otorgada en Santiago en la Notaría de don Eduardo Avello Concha, e inscrito a fojas cincuenta mil doscientos diez, número cincuenta y seis mil cuarenta Año dos mil dieciséis.

NOVENO: La entrega material del bien objeto de este contrato, para pagos contado efectivos al firmarse la escritura prometida, se efectuará dentro de los diez días siguientes a la suscripción de la compraventa definitiva por todas las partes del mismo.

En los demás casos la entrega material se efectuará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de inscripción del dominio a nombre de la promitente compradora, en el respectivo registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente. El promitente comprador se obliga a pagar oportuna e íntegramente las contribuciones y demás expensas que devenguen el bien objeto de este contrato, que ha prometido comprar, a partir de la entrega del mismo.

DÉCIMO: Los gastos, derechos e impuestos que se ocasionen con motivo del otorgamiento del presente contrato como del prometido, serán de cargo de la promitente compradora.

DÉCIMO PRIMERO: Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este contrato o cualquier otro motivo será sometida a arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarlo.

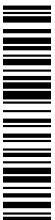
Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción las cuestiones relacionadas con este contrato a la justicia ordinaria.

DÉCIMO SEGUNDO: Se deja expresa constancia que la promitente vendedora está especialmente facultada para ceder u aportar a terceros el presente contrato de promesa, con todos sus derechos y obligaciones, en el evento que ceda u aporte el inmueble y proyecto en cuestión al señalado tercero o cuando la sociedad o entidad adquirente haga suyos los acuerdos contenidos en el presente instrumento. En este caso, el promitente comprador está obligado a cumplir la promesa en los mismos términos y condiciones.

DÉCIMO TERCERO: Para todos los efectos del presente contrato las partes fijan domicilio en la comuna de Santiago y acuerdan someterse a la jurisdicción arbitral precedentemente señalada.

DÉCIMO CUARTO: En la escritura prometida se facultará al portador de una copia autorizada de ella, para requerir del Conservador de Bienes Raíces las inscripciones y anotaciones que sean procedentes, facultándose también irrevocablemente al abogado **ÁLVARO CONTRERAS TALAVERA** para que, en



nombre y representación de todas las partes, enmiende, corrija, adicione y rectifique todos los eventuales errores de citas en los títulos, derechos, deslindes, inscripciones o datos relevantes, individualización correcta de las partes, y en general, para salvar todo error de transcripción o efectuar toda rectificación o complementación necesaria o conveniente para la efectiva tradición de los bienes prometidos vender.

DÉCIMO QUINTO: Las partes dejan constancia que están en conocimiento que se encargó la construcción del condominio a la empresa **URBANIZA CONSTRUCTORA S.A.** mediante Contrato General de Construcción de Suma Alzada.

DÉCIMO SEXTO: En la escritura prometida se indicará lo ya convenido en el sentido que, en tanto no se proceda a la separación de los roles del bien objeto de este contrato y para los efectos del impuesto territorial, el promitente comprador concurrirá en forma proporcional a lo adquirido en el pago de las contribuciones, pudiendo la sociedad vendedora o la administración a requerimiento de ésta practicar una liquidación para estos efectos cobrando su importe.

DÉCIMO SÉPTIMO: Gastos Operacionales. Por gastos operacionales se entenderán todos aquellos relacionados con la operación de compraventa, tales como gastos de notaría, estudio de títulos, tasación, inscripciones, bancarios, impuesto al mutuo, etc., los que serán de exclusivo cargo del promitente comprador.

DÉCIMO OCTAVA: EXENCIÓN TRANSITORIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Las partes declaran que la presente promesa de compraventa se suscribe con el propósito de acogerse a la exención del Impuesto al Valor Agregado establecida en el Artículo Cuarto Transitorio del Proyecto de ley de **Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico**, en adelante "la Ley Transitoria", y que la propiedad prometida cumple, a la fecha de este instrumento, con los requisitos establecidos en dicha norma, en particular: (i) se trata de una vivienda en los términos del numeral 1º) de la referida disposición; (ii) la presente constituye la primera enajenación a título oneroso del inmueble; y (iii) la vivienda cuenta con recepción definitiva/parcial de obras otorgada por la Dirección de Obras Municipales con anterioridad la fecha de publicación de la Ley Transitoria, según consta en el certificado de recepción que se protocoliza/adjunta como Anexo al presente instrumento. En consecuencia,

i.- Si la "Ley Transitoria" fuere en definitiva promulgada y publicada, en los mismos términos del proyecto enviado por el Ejecutivo, el precio estipulado en esta promesa y en el contrato de compraventa que en su virtud se celebre no incluirá el Impuesto al Valor Agregado, por encontrarse la operación exenta de dicho tributo en virtud de la referida "Ley Transitoria". Con todo, si se celebrare la escritura prometida de compraventa **antes** de la promulgación y publicación de la "Ley Transitoria", el precio de venta sí considerará el IVA, pero desde su publicación el comprador podrá solicitar a la vendedora el reintegro de dicho impuesto en conformidad con dicha nueva disposición.

ii.- En cambio, si por cualquier causa legal o administrativa la exención no resultare aplicable a la operación específica, o si la Ley Transitoria no fuere



promulgada o publicada, el precio sí considerará el monto del IVA que corresponda, el cual será de cargo del promitente comprador, quien desde ya así lo acepta.

El promitente vendedor se obliga a otorgar la escritura pública de compraventa haciendo expresa mención al acogimiento a la exención del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Transitoria, conforme lo exige dicha norma. Asimismo, en caso de que se haya recargado IVA en pagos anteriores imputables a esta operación, el vendedor se obliga a restituir al comprador el monto del impuesto efectivamente soportado por éste, como condición para solicitar la devolución prevista en la referida disposición legal.

DÉCIMA NOVENA: El promitente comprador declara conocer y aceptar la obligación de pagar su contribución proporcional -que se regulará en la tabla de prorrateo de gastos comunes- al Fondo de Explotación que oportunamente se establezca en el respectivo Reglamento de Copropiedad, Fondo que no será superior a cuatro Unidades de Fomento en total. Se entenderá por Fondo de Explotación, la primera cuota que el comprador pagará con el propósito del mantenimiento de las áreas comunes pertenecientes al Condominio, no obstante, la obligación de pagar gastos comunes propios del Condominio. La cuota de este fondo será pagada íntegramente por el comprador al momento que éste reciba su vivienda. Se avisará el monto a pagar de este fondo, al momento de firmarse el contrato de compraventa definitivo.

VIGÉSIMA: Causales especiales de terminación anticipada. La promitente vendedora podrá, en cualquier momento, notificar la terminación del presente contrato de promesa de compraventa por incumplimiento de la promitente compradora de sus obligaciones. Se entenderá especialmente que existe incumplimiento de la promitente compradora de la o las obligaciones, actualmente existentes o que contraiga en el futuro por la ejecución del presente contrato, en los siguientes casos: a) Si la promitente compradora cae en insolvencia, sea por el cese en el pago de cualquier obligación, o por cualquier otro hecho que, a juicio exclusivo de la promitente vendedora, ponga en evidencia dicha insolvencia; b) Si por cualquier motivo, la promitente compradora manifiesta su intención, de forma expresa, de no adquirir el inmueble objeto de la presente promesa. c) por incumplimiento por parte de la promitente compradora de cualquiera de las obligaciones emanadas de esta promesa de compraventa. En todos los casos, se aplicarán también inmediatamente las sanciones por retardo o incumplimiento establecidas en la cláusula SEXTA precedente. Para efectos de poner término al contrato de promesa no será necesaria declaración adicional alguna, si no que bastará el sólo despacho de carta certificada dirigida al domicilio del promitente comprador señalado en la comparecencia comunicándole el término del contrato que da cuenta el presente instrumento.

VIGÉSIMA PRIMERA: Queda facultada irrevocablemente la promitente vendedora para introducir las modificaciones que puedan resultar necesarias durante el desarrollo de la construcción, producto de la escasez o deficiencias en el mercado de los materiales de construcción o recomendaciones técnicas, tales como cambios en colores de fachadas, pinturas o papeles interiores, marcas o colores de artefactos y otras terminaciones, pero sin que éstas modificaciones signifiquen un menoscabo de la calidad de éstas. En todo caso, el promitente vendedor velará por mantener las mismas o similares características técnicas de calidad, materiales y diseño, de forma que el proyecto original no sufra variaciones sustanciales. Asimismo, si durante el desarrollo del proyecto surgen nuevas normativas o exigencias de cualquier naturaleza, por parte de organismos públicos o privados, que deban intervenir en la recepción del proyecto o bien otorgar los



certificados necesarios para la recepción municipal, el vendedor queda facultado para realizar los cambios al proyecto de viviendas y/o loteo y/o condominio que sean necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias o normativas

VIGÉSIMA SEGUNDA:

A.- En el contrato de compraventa prometido se incluirá una declaración del comprador con relación al cumplimiento de las condiciones ofrecidas en la publicidad del proyecto hecha por el vendedor, respecto del inmueble objeto del contrato.

B.- El promitente comprador declara conocer y aceptar íntegramente los planos y especificaciones técnicas de la vivienda materia de esta promesa considerándose éstos para todos los efectos como parte integrante del presente contrato, quien también declara que acepta desde ya los eventuales cambios y modificaciones que se introduzcan en éstos por instrucción de la autoridad o recomendaciones de los proyectistas, procurando siempre que estos eventuales cambios no signifiquen menoscabo al proyecto, tal como se expresa en la cláusula anterior.

C.- La promitente compradora faculta irrevocablemente a la promitente vendedora para mantener en el Condominio publicidad que promocióne la venta de las unidades y derechos y tener viviendas de exhibición o pilotos, hasta que aquella enajene la totalidad de las unidades.

D.- La promitente compradora declara que la promitente vendedora le ha proporcionado una información anticipada, detallada y completa acerca de las especificaciones técnicas y características de las viviendas, de sus terminaciones, dimensiones, emplazamiento, gastos y plazos y formas de entrega, antecedentes todos que declara conocer y aceptar.

E.- Desde luego, el promitente comprador acepta que haber tenido acceso a la unidad o vivienda piloto no significa que se comprendan marcas o calidades específicas de los bienes incorporados a la construcción, los que podrán ser modificados a juicio de la promitente vendedora, la que deberá respetar los parámetros de calidad ofrecidos en la unidad piloto.

VIGÉSIMA TERCERA: La promitente compradora declara estar en conocimiento que el Condominio en el que se encuentra situado el inmueble que por este acto promete adquirir, es un proyecto que es y será parte de un Barrio o Conjunto de Condominios denominados "BARRIO LOS JARDINES" y por lo mismo pudiera requerir de adaptaciones en su desarrollo; como consecuencia de ello autoriza expresa e irrevocablemente a URBANIZA S.A., otorgándole mandato especial y mercantil, para modificar el actual proyecto y aprobar nuevos proyectos sobre el terreno en que se construirá el Condominio Rukan VI, modificarlo, construirlo, solicitar recepciones municipales totales o parciales, modificar los planos de ley de copropiedad inmobiliaria, el Reglamento de Copropiedad particular y/o el general del Barrio, constituir servidumbres o Servicios recíprocos sobre el bien común, y/o gravar el mismo con las servidumbres que le fueren requeridas, en especial, en favor de las Empresas prestadoras de servicios domiciliarios tales como Agua Potable, Alcantarillado, Luz, corrientes débiles, e iluminación, Gas, televisión, internet, Teléfonos, etc.; la promitente compradora renuncia a cualquier pretensión o derecho sobre el terreno, y los eventuales bienes vendibles o asignables incluidos en los demás Lotes que formarán el Barrio Los Jardines –ajenos a este condominio Rukan VI- así como los existentes, otorgando mandato irrevocable tan amplio como fuere necesario a la promitente vendedora para realizar todo tipo de trámites en las instituciones y organismos que corresponda con el fin de dictar modificaciones al Reglamento de Copropiedad y al Reglamento General del barrio Los Jardines, en los términos que éste señale, vender y/o asignar estos bienes a terceros, o practicar las modificaciones y/o rectificaciones antes mencionadas, con la

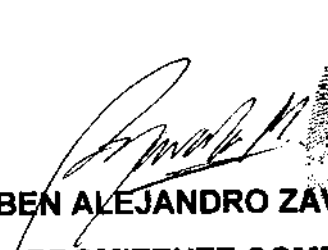


sola limitación que dichas modificaciones no podrán disminuir el porcentaje de dominio en el bien común que le corresponde al compareciente.

VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen expresamente que, en caso de fallecimiento de la promitente compradora, la presente promesa de compraventa quedará resuelta de pleno derecho y, en tal caso, la inmobiliaria deberá restituir a quienes prueben ser los herederos del promitente comprador la parte del precio de la compraventa prometida que haya sido enterada a la fecha. A su vez, el promitente vendedor podrá disponer libremente del inmueble objeto del presente contrato.

La personería de los representantes de Urbaniza S.A., consta de la escritura pública de 26 de agosto de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado.

En comprobante y previa lectura, firman.


RUBEN ALEJANDRO ZAVALA MUÑOZ
PROMITENTE COMPRADOR


CRISTIÁN ANDRÉS BARAHONA FLORES
p.p. URBANIZA S.A.


ROBERTO ANDRÉS BARRERA LÓPEZ
p.p. URBANIZA S.A.



 Star



**BARRERA
LÓPEZ**

NACIONALIDAD

CHILENA

FECHA DE NACIMIENTO: NÚMERO DOCUMENTO

24 DEC 1958 517.376.287

24 DEC 1988	017,070.207
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO

1. DIC 2018 24. DIC 2028

FIRMA DEL TITULAR

RUN 8.117.854-2



Nació en: PORTALES, EST.CENTRAL
Profesión: CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

11-20-2011

INCHL5173762878515<<<<<<<<<<
5812244M2812243CHL8117854<2<<2
BARRERA<LOPEZ<<ROBERTO<ANDRES<

Código de Verificación: 202634364



INCHLB5J2450286\$48<<<<<<K<<<<
5505131M3505137CHL6518130<-<<2
BARAHONA<FLORES<<CRISTIAN<ANDR

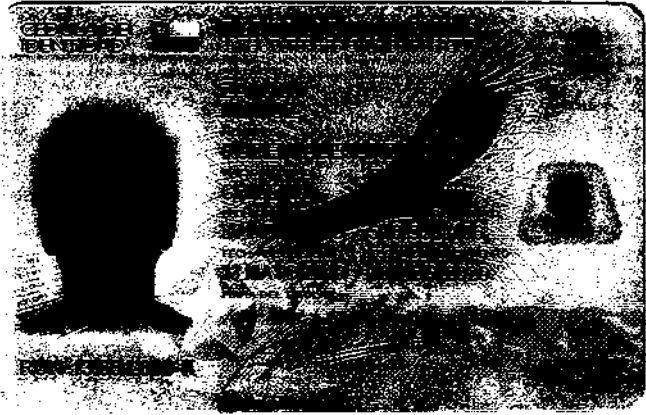


APELLIDOS
 BARAHONA
 FLORES
 NOMBRES
 CRISTIAN ANDRÉS

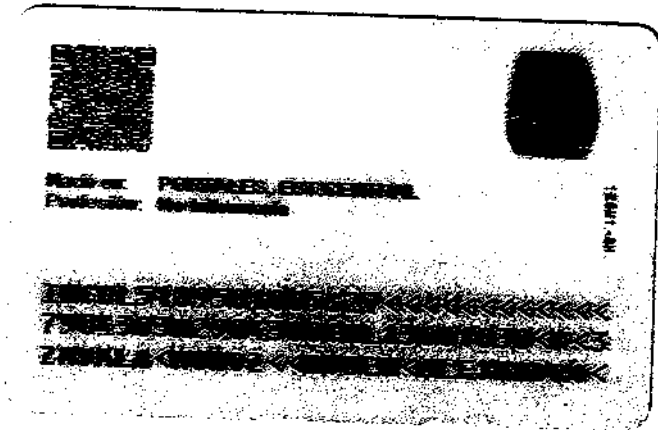
NACIONALIDAD
CHILENA
FECHA DE NACIMIENTO
13 MAYO 1955
FECHA DE EMISION
28 MAYO 2025
FIRMA DEL TITULAR

DESD: M
NÚMERO DOCUMENTO
B5J.245.028
FECHA DE VENCIMIENTO
13 MAYO 2035

6.518.130-4



Parabell



Código de Verificación: 202634364



CERTIFICO: QUE ESTE DOCUMENTO
DE 8 HOJAS SE PROTOCOLIZA BAJO
EL REPERTORIO N° 19.243 DE FECHA
24 AGOSTO 2024 AGREGO AL FINAL DE
MIS REGISTROS DEL MISMO MES CON EL
N° 10.843



Código de Verificación: 202634364

